

1501037-45.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em

Flagrante - 2112903/2022 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 24549245 - DISE-

DEL.SEC.CARAPICUIBA, 2112903 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADENILSON DA SILVA CALAZANS

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501037-45.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501037-45.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em

Flagrante - 2112903/2022 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 24549245 - DISE-

DEL.SEC.CARAPICUIBA, 2112903 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADENILSON DA SILVA CALAZANS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

ADENILSON DA SILVA CALAZANS, qualificado às fls. 06/07, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, na tarde de 26 de abril de 2022, por volta das 14 horas, na Estrada do Jacarandá, 1, Viela Esperança, nesta cidade e comarca de Carapicuíba,

trazia consigo, para fins de traficância, 36 (trinta e seis) invólucros plásticos contendo a droga maconha e 43 (quarenta e três) invólucros plásticos contendo a droga cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante auto de exibição e apreensão (fl. 10) e laudo de constatação provisória (fls. 15/17).

Segundo a denúncia, na data sobredita, o DENUNCIADO se encontrava em conhecido ponto de venda de drogas, fomentando o tráfico de entorpecentes no local. O DENUNCIADO foi então abordado por policiais civis, ainda na posse dos entorpecentes acima elencados. Além dos entorpecentes, foi apreendida com o DENUNCIADO a quantia de R\$20,00 (vinte reais), fruto da traficância. As circunstâncias da prisão, bem como a natureza e a quantidade de entorpecentes, evidenciam que a droga apreendida se destinava ao comércio espúrio.

A denúncia foi recebida em 11 de maio de 2022 (fls. 72/73).

Citado (fl. 97), o acusado apresentou defesa prévia (fl. 95).

Na presente audiência de instrução, debates e julgamento, foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Ainda, procedeu-se a oitiva de duas testemunhas e o acusado foi interrogado ao final.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia. Por seu turno, a defesa de Adenilson da Silva Calazans requereu aplicação da pena no mínimo legal, aplicação do privilégio, com regime inicial mais brando e substituição pelo artigo 44 do Código Penal.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 25/27), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 10), pelo laudo de constatação das drogas (fls. 15/17), pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 54/56, 69/71 e 85/87), estes dois últimos positivos para as drogas apreendidas, pelo comprovante de depósito do dinheiro apreendido (fl. 57), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é inconteste.

Em solo policial, a testemunha Eduin Medrado Souza, policial civil, disse que estava de serviço em companhia do Policial Marangoni, quando recebeu denúncia apócrifa de tráfico de drogas. Segundo o denunciante, em local conhecido como ponto de venda de drogas, na Estrada do Jacarandá, 01, viela, na cidade de Carapicuíba/SP, traficantes agem livremente, informando até as características do indivíduo que estaria neste endereço. De posse das características dos indivíduos, deslocaram-se até o referido local e visualizaram os investigados com as características anotadas. Ficaram observando por alguns minutos e perceberam que os "clientes" chegavam no vendedor e entregavam o dinheiro e este recebia o dinheiro e pegava a droga numa sacola que estava com ele e entregava ao "cliente. Resolveram proceder a abordagem e neste momento, com o investigado identificado como sendo Adenilson da Silva Calazans, foi encontrado uma sacola com 36 invólucros plásticos contendo substância esverdeada semelhante à "maconha", 43 invólucros plásticos contendo substância esbranquiçada em pó semelhante à "cocaína" e a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) em notas miúdas. Indagado no ato da detenção, o investigado confessou que realmente estava traficando drogas naquele local. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao investigado e conduzido até a Delegacia de Polícia para as demais providências de Polícia Judiciária pertinentes ao fato (fl. 03). Em juízo, prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições. Esclareceu que a sacola ficava escondida em uma parede em um barraco, pegando as drogas no seu interior, mas no momento da abordagem a sacola estava na posse dele. Por fim, aduziu que não conhecia o acusado antes.

A testemunha Emerson Geraldo Marangoni, policial civil, que acompanhava seu colega de profissão na diligência, corroborou integralmente os relatos por ele prestados, tanto na fase policial (fl. 04), como em juízo, quando aduziu que não conhecia o acusado antes.

Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os Policiais Civis faltassem

com a verdade e incriminassem injustamente o réu. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado aplicável aos agentes da guarda:

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes, inexistindo quaisquer motivos plausíveis para acusarem o réu injustamente. Ademais, não houve contradita contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carreados aos autos, não contêm qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos.

Na fase policial, o acusado Adenilson da Silva Calazans permaneceu silente (fls. 06/07). Em juízo, disse ter 19 anos de idade e está em liberdade por outro processo por tráfico de drogas. Estava trabalhando de ajudante de pedreiro e mora com sua namorada. Confessou a prática do crime a ele imputado, alegando ser o seu primeiro dia.

Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito pelo acusado, mormente diante dos depoimentos dos policiais civis, os quais receberam uma denúncia anônima de venda de drogas e diante das características informadas do traficante, deslocaram até o local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes e avistaram o réu em atitude de venda, sendo abordado na posse de drogas e dinheiro. Tais relatos restaram corroborados pela materialidade delitiva e confissão do réu.

Ressalta-se, ainda, que o acusado foi flagrado em atitude direta de venda, além de guardar a droga, condutas estas inseridas nos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Nesse contexto, à vista das circunstâncias do flagrante, da relevante quantidade, natureza e forma de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para a venda, do dinheiro apreendido, da confissão informal do denunciado e dos relatos das testemunhas, que detiveram o acusado em local conhecido por ponto de venda de drogas, forçoso concluir, com segurança, que sua destinação era o comércio ilícito de entorpecentes, afastando, assim, a tese defensiva.

Não obstante já ter sido o acusado preso por tráfico de drogas em data anterior (certidão de fl. 64), a Terceira Seção do STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Assim é que, em observância ao decidido, sendo o acusado primário e considerando a pequena quantidade de drogas apreendidas, a pena deverá ser reduzida de 1/2.

Há que se considerar a circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal (fl. 06/07) e a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Assim, uma vez comprovadas a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, passo à dosimetria da pena a ser imposta, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Na análise das circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06, preponderantes sobre as do artigo 59 do Código Penal, denota-se ser o acusado primário (FA de fls. 34/35, 62/63 e 75/77, certidão de fls. 64), não havendo circunstâncias a serem consideradas, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Não há circunstâncias agravantes a serem sopesadas na segunda fase do cálculo. Concorrendo a circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (fls. 06/07), e da circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, deixo de valorá-las por ter fixado a pena no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do

STJ, mantendo a pena anteriormente aplicada.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena. No entanto, concorrendo à causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena de 1/2, fixando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal, a qual torno definitiva para o réu.

Considerando entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (Tema 600 dos recursos repetitivos) e o julgamento do HC 118.533/MS pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o tráfico ilícito de drogas na modalidade privilegiada não é crime equiparado a hediondo, ante o quantum da pena imposta, fixo o regime inicial ABERTO para início de cumprimento de pena, nos termos dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para condenar ADENILSON DA SILVA CALAZANS, qualificado às fls. 06/07, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial ABERTO, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, §4º, da Lei 11.343/06.

Tendo em vista a Resolução 05 de 15 de fevereiro de 2012, do Senado Federal, que suspendeu a expressão 'vedada a conversão em penas restritivas de direitos' do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, declarada incidentalmente inconstitucional por decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS, presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena corporal por duas restritivas de direitos, uma consistente na prestação de serviços à comunidade, a ser designada pelo juízo da execução, pelo prazo da pena acima imposta e outra consistente no pagamento de um salário mínimo a uma entidade pública ou privada com destinação social, a ser designada pelo juízo da execução. Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade desta decisão, ante o regime inicial imposto, revogando-se a prisão preventiva. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Como efeito da condenação, por força da regra do artigo 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei n. 11.343/06, determino a perda dos bens apreendidos em favor da União, devendo o numerário ser transferido ao FUNAD (fl. 57), assim como autorizo a incineração da droga, caso ainda não realizada.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvado eventual hipótese de gratuidade processual.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 05 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA